

Technické služby Kadaň, s.r.o.
Polní 1900
432 01 Kadaň
Česká republika

tel.: +420 474 345 143
e-mail: ts.kadan@centrum.cz
www.tskadan.cz

Tel.: + 420 474 345 143
e-mail: ts.kadan@centrum.cz

číslo jednací: 725/2025/TSK
spisová a skartační značka: 712-128/S3
v Kadani, dne: 30.9.2025

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Předkládáme kopie pracovněprávní smlouvy uzavřené dne 2. ledna 2002, včetně dodatku č. 3 k této smlouvě ze dne 2. ledna 2015, které jsou uvedeny jako příloha číslo 1. Dále pak předkládáme kopie obchodněprávních smluv o výkonu funkce, uzavřených dne 11. prosince 2014 a 3. října 2024, jež tvoří přílohu číslo 2.

Tyto smluvní dokumenty tvoří základní právní rámec vztahů mezi smluvními stranami a slouží jako důležité podklady pro posouzení jejich vzájemných práv a povinností.

2. Povinný subjekt, společnost Technické služby Kadaň, s.r.o., rozhodl o žádosti podané žadatelem, JUDr. Tomášem Havelkou, LL.M., prostřednictvím datové schránky dne 17. září 2025, v níž se žadatel domáhá poskytnutí informace obsahující „Přehled vyplacených odměn, mezd a jiných finančních plnění členům statutárních orgánů společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o., včetně podrobného rozpisu po jednotlivých měsících, včetně mimořádných odměn (uvádějících částku, datum rozhodnutí a podmínky přiznání) za období od 1. ledna 2016 do 20. září 2025“.

Tato žádost byla zejména ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), posouzena a bylo rozhodnuto o jejím zamítnutí. Zamítnutí vyplývá z ochrany základních práv a svobod podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Odůvodnění: Povinný subjekt pečlivě zvážil Vaši žádost a vyhodnotil ji jako takovou, u níž není možné nalézt spravedlivou rovnováhu mezi právem na informace a právem na ochranu osobního a soukromého života

jednotlivců, která je ústavně garantována. Toto je v souladu s článkem 10 Listiny základních práv a svobod, jenž zakotvuje ochranu soukromí před neoprávněným zasahováním, a článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který zajišťuje právo na respektování soukromého a rodinného života.

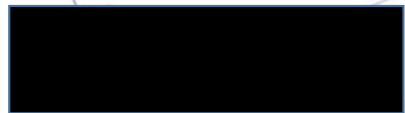
Dále se zohlednila skutečnost, že účel vyžádání informace není dostatečně specifikován a není zřejmé, zda požadované informace souvisejí s veřejným zájmem. Rovněž nebylo shledáno, že by žadatel plnil funkci veřejného dohledu či tzv. „společenského hlídacího psa“, který by v rámci své role dohlížel na transparentnost a odpovědnost veřejných či soukromých subjektů.

Za těchto okolností by poskytnutí uvedených informací představovalo nepřiměřený zásah do práv a svobod chráněných zákonem a ústavním pořádkem České republiky a bylo by v rozporu s povinnostmi, které má povinný subjekt dle příslušných právních předpisů.

3. V období od 1. ledna 2016 do 17. září 2025, tedy ke dni podání žádosti, u statutárního orgánu společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o., nedošlo k tzv. pravému souběhu funkcí.

S pozdravem

Luboš Herejk, jednatel společnosti



Technické služby Kadaň, s.r.o.
Rozšíř. ul. 1900, 432 01 KADAŇ
IČ 25 44 10 94, DIČ CZ 25 44 10 94
tel.: 474 345 143
fax: 474 345 142

Přílohy:

- Příloha č. 1: pracovní smlouva 13.6.2002 – 31.12.2024 vč. dodatku č.1 a ukončení
- Příloha č. 2: smlouva o výkonu funkce jednatele z 8.9.2016
- Příloha č. 3: smlouva o výkonu funkce jednatele z 2.1.2025

7/10/99 C.1

10

PRACOVNÍ SMLOUVA

Technické služby Kadaň s.r.o.

Firma / organizace Polní 1900, 432 01 Kadaň 160 25 44 10 94

zastoupená jednatelem p. Janem Sojkou
..... LUBOS HERZYK

Pan / paní [redacted]

narozen / narozena [redacted]

rodné číslo [redacted]

občanský průkaz [redacted]

trvalé bydliště [redacted]

uzavírají tuto pracovní smlouvu:

1.7.2002

1. Pracovník nastoupí do práce dne náměstek

jako (uveďte se druh práce, funkce) Kadaň-Technické služby Kadaň

místem výkonu práce bude (obec a závod nebo jinak určené místo)

2. Pracovní poměr se sjednává na dobu

- neurčitou

- určitou (uveďte se konkrétně doba trvání pracovního poměru)

3. Pracovní poměr se sjednává

- bez zkušební doby

- se zkušební dobou na období

Platové podmínky dle zákona č. 1/1992 Sb. a vnitřního předpisu

4. Další ujednání TS VI [redacted]

5. Před uzavřením pracovní smlouvy firma (organizace) seznámila pracovníka s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. Při nástupu do práce musí být pracovník řádně seznámen s pracovními povinnostmi, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s protipožárními předpisy, jež musí při své práci dodržovat.

6. Pracovník je povinen podle pokynů firmy (organizace) konat osobně, svědomitě a řádně práce přidělené podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době, řídit se pokyny svých vedoucích a příslušnými předpisy.

7. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze změnit, dohodnou-li se firma (organizace) a pracovník na jeho změně. Změna musí být provedena písemně.

8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovní právní vztahy.

Kadaň

13.6.2002

V [redacted]

dne [redacted]

podpis pracovníka

razítko firmy/organizace/ a podpis pracovníka oprávněného jednat jejím jménem

služby Kadaň s.r.o.
00, 432 01 Kadaň
4, DIČ 183-25 44 10 94
43, fax 0398/34 51 42

1. Základní výměra dovolené v Technických službách Kadaň činí 5 týdnů v kalendářním roce.
2. Odměňování zaměstnanců se řídí zákonem č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů a vnitřním předpisem.
3. Mzda je splatná po vykonání práce vždy 14. den následujícího měsíce. Výplata mzdy probíhá v pracovní době na Správě TS Kadaň vždy ve 13.00 hod. Výplata bude prováděna dle rozpisu výplatních termínů.
4. Stanovená týdenní pracovní doba u TS Kadaň je 37.5 hod.(viz.vnitř.předpis)
5. Zaměstnanec může být na základě příkazu svého nadřízeného vysílán na pracovní cesty.
6. Zaměstnanec souhlasí s případným výkonem práce přesčas v rozsahu nejvýše 416 hodin ročně dle ZP a vládních nařízení a vyhl.
7. Zaměstnanec souhlasí s případným výkonem pracovní pohotovosti mimo pracoviště nad rámec 400 hodin ročně.
8. Podrobné podmínky výkonu zaměstnání jsou uvedeny ve vnitřním předpisu.
9. Vypovědní lhůty v jsou stanoveny Zákoníkem práce.
10. Zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že byl podrobně seznámen s vnitřním předpisem.

V Kadani dne 13.6.2002

.....
[Redacted Signature]
.....
podpis zaměstnance

DODATEK K PRACOVNÍ SMLOUVĚ č.1

Zaměstnavatel:

Technické služby Kadaň, s.r.o.
Polní ul. 1900, Kadaň 432 01
zastoupené jednatelem
p. Lubošem Herejkem
IČO 25441094

Zaměstnanec :

Luboš Herejk

nar. [REDACTED]

r.č. [REDACTED]

Výše uvedení doplňují po vzájemné dohodě pracovní smlouvu ze dne 01. 07. 2002 .

Sjednaný obsah pracovní smlouvy ze dne 01. 07. 2002 se doplňuje s účinností od 09. 09. 2016 takto :

- obě smluvní strany se dohodly na změně výkonu funkce z / náměstek /, vedoucí provozu na vedoucí technicko – obchodního úseku k 09.09.2016.

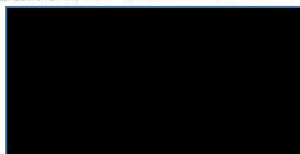
Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

Závěrečná ujednání:

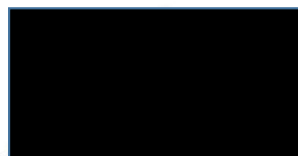
Tento dodatek k pracovní smlouvě č.1 je nedílnou součástí pracovní smlouvy ze dne 01.07.2002 .

Tento dodatek k pracovní smlouvě č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. Zaměstnanec a zaměstnavatel podepisují tento dodatek k pracovní smlouvě č. 1 na důkaz souhlasu s jeho obsahem.

V Kadani dne : 09. 09. 2016



Podpis (razítko) zaměstnavatele



Podpis zaměstnanec



Město Kadaň

Městský úřad, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

SPIS. A SKART. ZNAK: 101.2.2.; A/10

E-MAIL

DATUM: 3.10.2024

Opis usnesení z výpisu usnesení z 20. schůze Rady města Kadaně, konané dne 26.9.2024

Usnesení č. 618/2024 - Valná hromada Technické služby Kadaň, s.r.o. - organizační záležitosti společnosti a aktualizace smluvních ujednání

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. předloženou Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o.

Usnesení č. 619/2024 - Valná hromada Technické služby Kadaň, s.r.o. - organizační záležitosti společnosti a aktualizace smluvních ujednání

Rada města ukládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. jednatele společnosti ukončit pracovní smlouvu na funkci vedoucího technicko-obchodního úseku.

MĚSTO KADAŇ

Za správnost opisu:

Technické služby Kadaň, s.r.o.
Polní 1900 432 01 KADAŇ

ZRUŠENÍ FUNKCE!
vedoucí technicko-obchodního úseku.

Na základě usnesení z 20.schůze Rady města Kadaně konané 26.9.2024, Usnesení č. 619/2024 – Valná hromada Technické služby Kadaň, s.r.o. – organizační záležitosti společnosti a aktualizace smluvních ujednání, Rada města ukládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. C) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. jednatelem společnosti ukončit pracovní smlouvu na funkci vedoucí technicko-obchodního úseku k 31.12.2024.

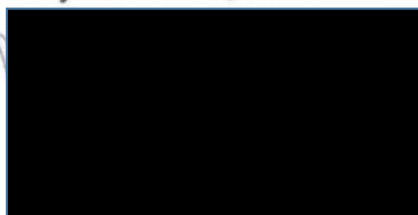
Tímto dnem 31.12.2024 ruším funkci vedoucí technicko-obchodního úseku.

V Kadani dne : 20.12.2024 _____

Za Technické služby Kadaň, s.r.o.

Luboš Herejk

jednatel společnosti



Dohoda o rozvázání pracovního poměru

podle § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

mezi

zaměstnavatel : Technické služby Kadaň, s. r. o.
Polní ul. 1900
IČO: 25441094
zastoupená jednatelem p. Lubošem Herejkem

a

zaměstnanec : jméno: Luboš Herejk
datum narození: 
bytem 

uzavírají v souladu s § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
dohodu o rozvázání pracovního poměru **dohodou**.

Pracovní poměr byl založen pracovní smlouvou ze dne : 1.7.2002 a následných
dodatků o změně výkonu funkce k 9.9.2016.

Na základě usnesení z 20.schůze Rady města Kadaně konané 26.9.2024, Usnesení č.
619/2024 – Valná hromada Technické služby Kadaň, s.r.o. – organizační záležitosti
společnosti a aktualizace smluvních ujednání, Rada města ukládá v souladu s § 102
odst. 2) písm. C) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka
v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. jednatelem
společnosti ukončit pracovní smlouvu na funkci vedoucí technicko-obchodního úseku
k 31.12.2024.

Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že shora uvedený pracovní poměr
zaměstnance u zaměstnavatele skončí

ke dni 31.12.2024

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží
zaměstnanec a jedno zaměstnavatel

V Kadani dne : 20.12.2024 _____

zaměstnavatel

zaměstnanec

Technické služby Kadaň, s.r.o.
Polní ul. 1900, 432 01 KADAŇ
IČ 25 44 10 94, DIČ CZ 25 44 10 94
tel.: 474 345 143
fax: 474 345 142

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE

podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uzavřená mezi

firmou Technické služby Kadaň, s.r.o.

se sídlem Kadaň, Polní čp. 1900, PSČ 432 01

IČ: 25441094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 18469 zastoupena jediným společníkem Městem Kadaň IČ: 00261912 se sídlem Městský úřad Kadaň, nám. Míru 1, 432 01 Kadaň starostou města PaedDr. Jiřím Kulhánkem (dále jen firma)

a

jednatel panem Lubošem Herejkem [redacted] trvale bytem [redacted] (dále jen jednatel)

Rozhodnutím jediného společníka Města Kadaň shora uvedené společnosti ze dne 8.9.2016 učiněným při výkonu působnosti valné hromady byl Luboš Herejk jmenován do funkce jednatele společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. od 9.9.2016. Jednatel bude svou funkci vykonávat v souladu s právními předpisy zejména dle zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v pl. znění.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Jednatel se zavazuje vykonávat pro firmu funkci statutárního orgánu – jednatele (dále jen „funkce“).

Firma se zavazuje platit jednatele za výkon funkce odměnu (jak je definována níže).

Jednatel se zavazuje při výkonu své funkce dodržovat veškeré právní předpisy a usnesení valné hromady. Jednatel vykonává tuto činnost samostatně, tak jak stanoví zakladatelská listina o založení společnosti a je povinen při výkonu funkce jednatele jednat s veškerou odbornou péčí. Jednateli náleží v celém rozsahu obchodní vedení společnosti.

Jednatel je vázán zákazem konkurence tak jak je specifikován v § 199 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění.

Výkonem funkce jednatele se rozumí zejména:

- zajišťovat obchodní vedení společnosti
- svolávat valnou hromadu, resp. radu města, která plní úkoly společníka při výkonu působnosti valné hromady a informovat ji o záležitostech společnosti
- vyhotovovat zápisy z valných hromad
- zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, sestavování účetní závěrky

- vést seznam společníků
 - hájit zájmy společnosti při sjednávání smluv
 - předkládat Krajskému soudu v Ústí nad Labem potřebné dokumenty do sbírky listin, na žádost společníka společnosti informovat společníka o věcech společnosti a umožnit mu nahlížení do dokladů společnosti,
 - zastupovat společnost ve vztahu k třetím osobám
 - podávat řádně a včas daňová přiznání
 - podávat návrhy na zápis změny skutečností v obchodním rejstříku a vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, že došlo ke změně společenské smlouvy společnosti na základě jakékoliv právní skutečnosti, úplné znění společenské smlouvy společnosti a uložit je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku,
 - zveřejňovat snížení základního kapitálu
 - dodržovat pokyny a zásady uložené radou města, která plní úkoly společníka při výkonu působnosti valné hromady
 - podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, sestavit seznam majetku úpadce
 - činit prohlášení o majetku společnosti, jakožto osoby povinné před soudem v exekučním řízení včetně sdělení předkupních práv k podniku a poskytování součinnosti správci podniku
- dle příslušných ustanovení zákona č.99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném znění §§ 251 až 351a o výkonu rozhodnutí a zákona č.120/2001 sb. v platném znění exekuční řád..

II. ČAS PLNĚNÍ

Po celou dobu výkonu funkce, tj. ode dne jmenování až do doby odvolání z funkce jednatele, či do doby projednání odstoupení z funkce jednatele radou Města Kadaně (popř. do doby jmenování insolvenčního správce) v termínech ukládaných právními předpisy a pokyny rady Města Kadaň provádět jednotlivé úkony specifikované v čl. I. této smlouvy.

III. MÍSTO VÝKONU FUNKCE

Místem výkonu funkce jednatele bude především sídlo firmy, tj. Kadaň, Polní 1900, pokud z jiných závažných důvodů nevyplyne nutnost provést úkony mimo sídlo firmy.

IV. ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE JEDNATELE

Za výkon funkce jednatele se sjednává měsíční odměna 1.000,- Kč splatná na účet jednatele vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Mimo sjednanou odměnu má jednatel nárok na cestovní náhrady, týkající se jízdy mimo sídlo firmy spojených s výkonem funkce jednatele.

V. ZÁKAZ KONKURENCE A ODPOVĚDNOST JEDNATELE PŘI VÝKONU JEHO FUNKCE

Jednatel je povinen vykonávat funkci osobně, s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a dodržovat zákonný zákaz konkurence, tj. nevyvíjet činnost či aktivitu, které se mohou dostat do střetu se zájmy společnosti. a jsou specifikované v § 199 zák.č.90/2012 Sb. v pl.znění i §§ 51 až 57 téhož zákona.

Bez svolení všech společníků jednatel nesmí:

- podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Jednatel odpovídá firmě za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností jednatele.

Jedná se o objektivní odpovědnost, již se může jednatel zprostit pouze pokud prokáže, že jednal s péčí řádného hospodáře (viz zejména § 51 až 57 zák.č.90/2012Sb. v pl.znění a § 2913/2 zák.č.89/2012Sb. občanský zákoník v platném znění).

Jednatel neodpovídá společnosti za škodu vzniklou v důsledku plnění pokynů valné hromady (rady města), které jsou v rozporu s právními předpisy. Jednatel v případě zjištění rozporu mezi pokynem a platnými právními předpisy je povinen na tuto skutečnost upozornit firmu resp. radu Města Kadaň. Odpovědnost jednatele se řídí §51 až 57 a §194 až199 zák.č.90/2012Sb. v platném znění.

Jednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu funkce a jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo přivodit společnosti nebo jejím společníkům újmu. Jednatel se zavazuje nevyužít jakékoliv informace, jež se dozvěděl při výkonu funkce, k jinému účelu, než k plnění svých povinností dle této smlouvy a příslušných právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Při ukončení výkonu funkce jednatele z jakéhokoli důvodu vrátí jednatel společnosti neprodleně veškeré dokumenty týkající se společnosti (smlouvy, korespondenci, účetní doklady, faktury, plné moci atd.). Dále jednatel vrátí společnosti veškeré předměty a jiné věci, které obdržel od společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Jednatel je povinen a oprávněn chránit práva a oprávněné zájmy firmy, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy a pokyny rady Města Kadaně.

V případě nemožnosti vykonávat funkci jednatele, zejména pro delší nemoc či podobné skutečnosti, je jednatel povinen firmu o této skutečnosti ihned informovat a podle svých sil zajistit, aby nedocházelo k poškození firmy.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy do dne, ve kterém jednatelem zanikne funkce jednatele.

V ostatních případech platí obecně závazné předpisy zejména příslušná ustanovení zákona č.90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích a družstvech) a zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. V souladu s § 59 odst.2 zák.č.90/2012Sb. podléhá tato smlouva schválení radou Města Kadaně.

Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě chronologicky číslovanými dodatky.

V Kadani dne 8. 9. 2016

starosta města Kadaně



jednatel společnosti

Luboš Herejk

Smlouva o výkonu funkce jednatele

podle § 59 a násl. Zákona 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), v platném znění

po odsouhlasení jediného společníka Městem Kadaň,
IČ: 00261912, se sídlem Městský úřad Kadaň, nám. Míru 1, 432 01 Kadaň,
zastoupeným starostou města Kadaň Mgr. Janem Losenickým, v
působnosti valné hromady dne 26. 9. 2024, číslo usnesení: 618/2024

uzavřená mezi

Společností: Technické služby Kadaň, s. r. o., se sídlem: Polní 1900, 43 201 Kadaň,
IČ: 25441094, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka č. 18469, zastoupená jednatelem Lubošem Herejkem,
(dále jen společnost)

a

jednatelem: Luboš Herejk, [redacted]
[redacted]

(dále jen jednatel)

Rozhodnutím jediného společníka Města Kadaň, učiněným dne 26. 09. 2024 usnesením č. 618/2024 při výkonu působnosti valné hromady, byla schválena tato smlouva o výkonu funkce jednatele Luboše Herejka jmenovaného do funkce jednatele společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o., s účinností od 09. 09. 2016. Jednatel bude vykonávat svou funkci v souladu s právními předpisy, zejména podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je ujednání výkonu funkce statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným - jednatele (dále jen "funkce").

Touto smlouvou se jednatel zavazuje vykonávat pro společnost funkci jednatele v podobě obchodního vedení společnosti.

Jednatel byl zvolen do funkce jednatele společnosti rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady s účinností od 09. 09. 2016 a od tohoto data vykonává jednatel svou funkci.

2. Společnost se zavazuje platit jednatele za výkon funkce odměnu (jak je definována níže).

3. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatel se zavazuje při výkonu své funkce dodržovat veškeré právní předpisy, zakladatelskou listinu společnosti a pokyny a usnesení valné hromady (jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady), dále se zavazuje vykonávat veškeré úkoly související s jeho pozicí ve společnosti řádně a správně. Jednatel zastupující společnost vykonává vůči zaměstnancům společnosti všechna práva a povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce. Jednatel vykonává tuto činnost samostatně, v souladu se zakladatelskou listinou společnosti, a je povinen při výkonu funkce jednatele jednat s veškerou odbornou péčí, s péčí řádného hospodáře a v souladu se zájmy společnosti. Jednateli přísluší veškeré pravomoci v rámci vedení společnosti.

Jediný společník společnosti v působnosti valné hromady stanoví, ke kterým jednáním je jednatel povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady. Úplný výčet stanovených právních jednání dle předchozí věty bude podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, která bude vyhotovena a schválena oběma stranami nejpozději do 1. 1. 2025.

4. Jednatel je vázán zákazem konkurence, jak je specifikován v § 199 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění a tento zákaz konkurence je povinen respektovat.

5. Výkonem funkce jednatele se rozumí zejména – k hlavním úkolům jednatele patří zejména:

- zajišťování obchodního vedení společnosti,
- svolávání valné hromady, respektive rady města, která plní úkoly společníka při výkonu působnosti valné hromady, a informování o záležitostech společnosti,
- zajišťování řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, sestavování účetní závěrky,
- vedení seznamu společníků,
- hájení zájmů společnosti při sjednávání smluv,

- předkládání potřebných dokumentů do sbírky listin obchodního rejstříku,
- zastupování společnosti ve vztahu k třetím osobám,
- podávání řádných a včasných daňových přiznání,
- podávání návrhů na zápis změn v obchodním rejstříku,
- zajišťování dodržování relevantních právních předpisů v oblasti činnosti technických služeb,
- správa majetku společnosti a zajišťování jeho údržby a obnovy,
- řízení a optimalizace provozu technických služeb, včetně plánování a realizace investic a oprav,
- jednání s péčí řádného hospodáře a zajišťování investic v souladu s platnými zákony a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválenými Zastupitelstvem města,
- odpovědnost za finanční řízení společnosti s cílem zajistit její dlouhodobou stabilitu a udržitelnost,
- spolupráce s místními orgány a jinými organizacemi při plnění úkolů společnosti,
- dodržování etických standardů a zajištění souladu s právními předpisy,
- pravidelně informovat valnou hromadu (jediného společníka v působnosti valné hromady prostřednictvím rady města) a dozorčí radu o stavu společnosti a jejích činnostech, včetně předkládání zpráv o finančním hospodaření, výkonnosti a strategických iniciativách;

II.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu **neurčitou**.
2. Jednatel je povinen vykonávat svou funkci po celou dobu jejího trvání, tj. od dne jmenování až do dne odvolání z funkce jednatele, případně do doby projednání odstoupení z funkce jednatele radou Města Kadaně, nebo do doby jmenování insolvenčního správce anebo do doby jiného zákonného způsobu zániku funkce nebo výpovědi smlouvy. Jednotlivé úkony specifikované v čl. I této smlouvy musí být prováděny v termínech stanovených právními předpisy a pokyny rady Města Kadaně.

Odměna za výkon funkce jednatele

1. Za výkon funkce jednatele náleží jednateři **pevná měsíční odměna ve výši** [REDACTED] Tato odměna je splatná na bankovní účet jednatele nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Pro tento účel předá jednatel společnosti číslo svého bankovního účtu do 7 dnů od uzavření této smlouvy.
2. Je-li jednatel uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti jednatele nebo zneužití návykových látek, náleží jednateři odměna za výkon funkce v plné výši po dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, a to za podmínek obdobných, jako jsou podmínky pro zaměstnance podle zákoníku práce, a od 15. kalendářního dne do uplynutí 3 měsíců dočasné pracovní neschopnosti za současného trvání této smlouvy odměna ve výši rozdílu mezi jeho čistou měsíční odměnou podle této smlouvy a výší peněžité dávky v nemoci, pokud je vyplácena. Pokud pracovní neschopnost trvá déle než 3 měsíce, výplata odměny jednatele je pozastavena, a to až do doby, kdy pracovní neschopnost skončí a jednatel je opět schopen vykonávat své funkce. Po skončení pracovní neschopnosti je odměna za výkon funkce jednatele vyplácena opět v plné výši.
3. Kromě pravidelné pevné měsíční odměny dle čl. III. odst. 1. této smlouvy má jednatel nárok na **roční mimořádnou odměnu**, která může dosáhnout až maximální výše **čtyř měsíčních odměn** dle čl. III. odst. 1. této smlouvy. Konkrétní výše a poskytnutí této mimořádné odměny závisí na rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady na základě vyhodnocení předem stanovených kritérií a splnění mimořádných úkolů, se kterými bude jednatel předem každoročně, nejpozději k 31. lednu daného roku, jediným společníkem v působnosti valné hromady písemně seznámen.
4. V případě odvolání z funkce jednatele anebo při výpovědi této smlouvy ze strany společnosti má jednatel nárok na **jednorázové odstupné** ve výši **tří měsíčních odměn** dle čl. III. odst. 1. této smlouvy, pokud k takovému odvolání nebo výpovědi této smlouvy ze strany společnosti nedošlo z následujících důvodů:
 - a) byl-li jednatel pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin;
 - b) porušil-li jednatel podstatným způsobem anebo opakovaně hrubým způsobem své povinnosti dle této smlouvy; společnost je povinna sdělit písemně jednateři konkrétní povinnosti, jejichž porušení se měl při výkonu své funkce dopustit;
 - c) stal-li se jednatel v průběhu prvního roku trvání výkonu funkce nezpůsobilým k výkonu funkce jednatele společnosti po dobu alespoň tří měsíců, a to zejména, nikoli však výlučně, tehdy, protože jednatel onemocní nebo utrpí úraz;

V případě odvolání Jednatel z funkce dle čl. 5 odst. 5.4. písm. b), je Společnost povinna sdělit písemně Jednateli konkrétní povinnosti, jejichž porušení se měl při výkonu své funkce dopustit

Odstupné bude splatné nejpozději do 30 dnů od ukončení výkonu funkce jednatele.

IV.

Výhody spojené s výkonem funkce – vedlejší plnění

1. Společnost poskytuje jednatelem následující výhody v souvislosti s výkonem jeho funkce – tzv. vedlejší plnění:

- Služební vozidlo: Společnost poskytuje jednatelem služební vozidlo k užívání pro pracovní účely. Užívání vozidla pro soukromé účely je omezeno do maximálního rozsahu 500 km měsíčně. Veškeré náklady na provoz, údržbu a pojištění jsou hrazeny společností. Náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely nad stanovený limit hradí jednatel z vlastních prostředků.
- Mobilní telefon: Společnost poskytuje jednatelem mobilní telefon s neomezeným tarifem, jehož náklady jsou plně hrazeny společností. Tento mobilní telefon zůstává ve vlastnictví společnosti.
- Počítač - notebook a další pracovní vybavení: Společnost jednatelem poskytuje pracovní počítač – notebook a další vybavení nezbytné pro výkon jeho funkce. Toto vybavení zůstává ve vlastnictví společnosti.
- Jednatel je povinen při ukončení výkonu své funkce vrátit veškeré poskytnuté věci společnosti. Dovolena – osobní volno: Jednatel má nárok na dovolenou – osobní volno v rozsahu 5 týdnů ročně = 25 pracovních dní ročně, za stejných podmínek jako zaměstnanci společnosti. Při čerpání dovolené – osobního volna bude jednatelem vyplácena měsíční odměna dle čl. III. odst. 1. této smlouvy v plné výši, aniž by došlo k jejímu krácení. Případné nemoci či jiné překážky k výkonu funkce na straně jednatele nebudou důvodem ke krácení této dovolené – osobního volna, ovšem jen za podmínky, že případné nemoci či jiné překážky k výkonu funkce netrvaly v průběhu příslušného kalendářního roku v souhrnu déle než 3 (tři) měsíce. Nevyčerpá-li jednatel zcela svůj nárok na dovolenou – osobní volno v daném kalendářním roce, v němž mu na dovolenou – osobní volno vznikl nárok, nárok na dovolenou (osobní volno) nebo její zbylou část zaniká, a to bez jakékoliv finanční náhrady. Ujednání o zániku nároku na dovolenou (osobní volno) pro její nevyčerpání dle předchozího ujednání neplatí, pokud jednatel nemohl tento celý nárok vyčerpat kvůli své dočasné pracovní neschopnosti nebo proto, že to neumožnilo zajištění řádného chodu společnosti – v takovém případě má nárok vyčerpat tuto zbylou část dovolené (osobního volna) do 31. 03. následujícího kalendářního roku.

3. Tyto výhody dle čl. IV. odst. 1. smlouvy jsou poskytovány po dobu trvání smlouvy o výkonu funkce.

Zákaz konkurence a odpovědnost jednatele

Jednatel je povinen vykonávat svou funkci osobně, s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je povinen dodržovat zákonný zákaz konkurence, což zahrnuje nevyvíjení činností či aktivit, které by mohly být v rozporu se zájmy společnosti, jak je stanoveno v § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v § 51 až 57 téhož zákona.

Bez předchozího souhlasu všech společníků jednatel nesmí:

- podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem činnosti nebo podnikání, ani zastávat obdobnou funkci, pokud se nejedná o koncern, nebo se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Jednatel odpovídá společnosti za škodu vzniklou v důsledku porušení jeho povinností. Tato odpovědnost je objektivní, což znamená, že se jednatel může zprostit odpovědnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že jednal s péčí řádného hospodáře, jak je specifikováno zejména v § 51 až § 57 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jednatel není odpovědný za škodu způsobenou plněním pokynů valné hromady (rady města), které jsou v rozporu s právními předpisy, pokud na tuto skutečnost upozornil společnost, respektive radu Města Kadaň. Odpovědnost jednatele se řídí ustanoveními § 51 až § 57 a § 194 až § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Jednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své funkce, a jejichž prozrazení třetí osobě by mohlo společnosti nebo jejím společníkům způsobit újmu. Jednatel nesmí využít jakékoliv informace, které získal při výkonu své funkce, k jinému účelu než k plnění svých povinností dle této smlouvy a příslušných právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Při ukončení výkonu funkce jednatele, ať už z jakéhokoliv důvodu, je jednatel povinen neprodleně vrátit společnosti veškeré dokumenty týkající se společnosti (smlouvy, korespondenci, účetní doklady, faktury, plné moci atd.) a veškeré předměty a jiné věci, které obdržel od společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.

VI.

Schválení smlouvy

Tuto smlouvu schválila valná hromada společnosti dne 26. 09. 2024.

VII.

Ostatní ujednání

Jednatel je povinen a oprávněn chránit práva a oprávněné zájmy společnosti, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy a pokyny rady Města Kadaně jakožto jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady.

V případě, že jednatel není schopen vykonávat svou funkci, zejména z důvodu dlouhodobé nemoci nebo jiné závažné překážky, je povinen neprodleně informovat společnost o této skutečnosti a podle svých možností zajistit, aby nedošlo k poškození zájmů společnosti.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností 01. 01. 2025, až do dne, kdy jednateli zanikne funkce jednatele.

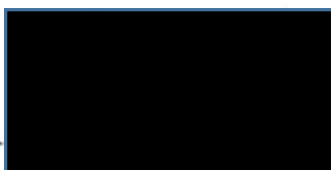
V ostatních případech platí obecně závazné právní předpisy, zejména příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. podléhá tato smlouva schválení radou Města Kadaně.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

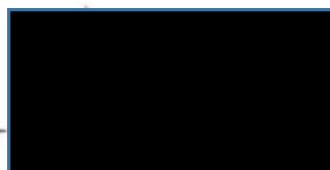
Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě, a to prostřednictvím chronologicky číslovaných dodatků.

Tato smlouva zároveň v plném rozsahu nahrazuje předchozí ústní ujednání stran či veškeré předchozí uzavřené smluvní dokumenty týkající se výkonu funkce jednatele či práv a povinností s výkonem této funkce spojené, a to za podmínky, že na ně byla aplikována ustanovení zákoníku práce.

V Kadani dne: 2.1.2025



společnost, zastoupená jednatelem společnosti



jednatel

Technické služby Kadaně, s.r.o.
Pelní ul. 1900, 432 01 KADAŇ
IČ 25 44 10 94, DIČ CZ 25 44 10 94
tel.: 474 345 143
fax 474 345 142